

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2350/2532

นางเข้า ไวทาลา กับพวก

โจทก์

นางถนอม หงษ์ทอง

จำเลย

นางถนอม หงษ์ทอง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 100แผ่นที่ 2,101 แผ่นที่ 2) ส่วนโจทก์ที่ 3 ไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยแบ่งที่ดินตาม น.ส.3 เลขที่ 726ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และที่ดินตาม น.ส.3เลขที่ 737 ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รวม 3 แปลงให้แก่โจทก์ทั้งสามคนละ 1 ใน 6 ส่วน หากจำเลยไม่จัดการหรือมีอาจทำได้ ให้เอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของ จำเลย และห้ามมิให้จำเลยยุ่งเกี่ยวทรัพย์สินมรดกในส่วนที่เป็นสิทธิของโจทก์ทั้งสาม และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ทั้งสามปีละ 900 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่า จำเลยจะจัดการแบ่งทรัพย์สินมรดกให้แก่โจทก์ทั้งสามเสร็จศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 95,94)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยนำเงินสดจำนวน 2,700 บาท มาวางเป็นประกันสำหรับค่าเสียหาย และห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท (อันดับ 83,84)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดิน
พิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบสำหรับค่า
เสียหายถ้าจำเลยหาประกันสำหรับค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับแต่วัน
ฟ้องเป็นเวลา 7 ปีมาวางให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาต
ให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องขอทุเลการบังคับสำหรับค่า
เสียหาย

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดิน
พิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบสำหรับค่า
เสียหายถ้าจำเลยหาประกันสำหรับค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับแต่วัน
ฟ้องเป็นเวลา 7 ปีมาวางให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาต
ให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องขอทุเลการบังคับสำหรับค่า
เสียหาย

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มงคล เปาอินทร์-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ